

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2873/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย เดวิด โพลแมน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 76

ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าจำเลยมียาเสพติดให้โทษ(กัญชา) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้สอบสวนความผิดดังกล่าวแล้ว จึงยอมถือว่าความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษ (กัญชา) ไว้ในครอบครองที่โจทก์ฟ้องได้มีการสอบสวนความผิดแล้วด้วยเพราะการมีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายนั้นย่อมต้องมีไว้ในความครอบครอง.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 7, 26, 76, 102 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2522 เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4 ริกักัญชาของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 76 จำคุก 8 เดือน ริบกัญชาของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย
มีกำหนด 8 เดือน คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าคดีนี้
พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยฐานมียาเสพติดให้โทษ (กัญชา) ไว้ในความครอบครอง
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ทำการสอบสวน จึงต้องห้ามมิให้นำคดีมาฟ้อง ปัญหาข้อ
กฎหมายที่ฎีกานี้ไม่ได้ว่ากันมาในชั้นศาลอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยจึงฎีกาได้ส่วนปัญหาที่ว่าพนักงานสอบสวน
ได้สอบสวนความผิดตามฟ้องโจทก์แล้วหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าใน
ชั้นสอบสวนได้แจ้งข้อหาว่าจำเลยมียาเสพติดให้โทษ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้สอบสวนความผิดดังกล่าวแล้ว จึง
ย่อมถือได้ว่าความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษ (กัญชา) ไว้ในครอบครองที่ฟ้องได้มีการ
สอบสวนความผิดแล้วด้วย เพราะการมีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายนั้นก็ย่อมจะต้อง
มีไว้ในครอบครองแล้วจึงเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ